

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Das Normas Gerais de Circulação e Conduta (arts. 26 a 67 da Lei nº 9.503/1997)

Iniciamos agora um dos Capítulos mais importantes do Código de Trânsito Brasileiro, intitulado de "Normas Gerais de Circulação e Conduta (arts. 26 ao 76)". Muitas das regras que serão vistas aqui já são familiares a quem conduz veículos.

Este atual capítulo e o de "Infrações Administrativas no CTB" são certamente os assuntos **mais cobrados em provas de concurso**. Inclusive, esses tópicos são intrinsicamente ligados, pois o desrespeito às normas gerais de circulação e conduta, em regra, causa infrações de trânsito. Por consequência, conseguimos inferir que o principal objetivo aqui é a **segurança no trânsito**.

Cabe ressaltar que, assim como ocorre em outros tópicos do CTB, as Bancas costumam cobrar a literalidade dos dispositivos, mudando alguma palavra ou sequência de certas ações.

Portanto, a aula será desenrolada com os dispositivos ora esquematizados, ora em sua literalidade, fazendo os destaques necessários, tudo bem?

Segue abaixo o índice de tópicos da aula:

- **1) NORMAS DE CIRCULAÇÃO MAIS ABRANGENTES**
- **2) PREFERÊNCIA E PRIORIDADE DE PASSAGEM**
  - **2.1) PREFERÊNCIA DE PASSAGEM**
  - **2.2) PRIORIDADE DE PASSAGEM E GOZO DE LIVRE ESTACIONAMENTO E PARADA**
    - **2.2.1) PRIORIDADE DE PASSAGEM DE VEÍCULOS PRECEDIDOS DE BATEDORES**
    - **2.2.2) LIVRE ESTACIONAMENTO E PARADA DE VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**
    - **2.2.3) PRIORIDADE DE PASSAGEM E GOZO DE LIVRE CIRCULAÇÃO, ESTACIONAMENTO E PARADA DOS VEÍCULOS DESTINADO A SOCORRO DE INCÊNDIO E SALVAMENTO, DE POLÍCIA, DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO E DE AMBULÂNCIAS**
- **3) NORMAS DE ULTRAPASSAGEM**
  - **3.1) CUIDADOS PARA SE TOMAR ANTES DE EFETUAR UMA ULTRAPASSAGEM**
  - **3.2) CUIDADOS PARA SE TOMAR AO EFETUAR A ULTRAPASSAGEM**
  - **3.3) CUIDADOS PARA SE TOMAR AO PERCEBER QUE OUTRO QUE O SEGUE TEM O PROPÓSITO DE ULTRAPASSÁ-LO:**
  - **3.4) PROIBIÇÕES DE ULTRAPASSAGEM**
  - **3.5) ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO QUE ESTEJA PARADO**
- **4) MANOBRAS E CONVERSÕES**
- **5) NORMAS DE ESTACIONAMENTO E PARADA**
- **6) USO DE LUZES EM VEÍCULO**
  - **6.1) LUZ BAIXA**
  - **6.2) LUZ ALTA**
    - **6.2.1) DE FORMA CONTÍNUA**

- 6.2.2) DE FORMA INTERMITENTE COM A LUZ BAIXA
- 6.3) PISCA-ALERTA
- 6.5) LUZ DE PLACA
- 6.6) LUZ DE POSIÇÃO
- 7) USO DE BUZINA
- 8) NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLOMOTORES
- 9) NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE BICICLETAS
- 10) NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL
- 11) NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS
- 12) VIAS ABERTAS À CIRCULAÇÃO
  - 12.1) CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS
  - 12.2) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA
    - 12.2.1) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NAS VIAS URBANAS (art. 61, § 1º, inciso I)
    - 12.2.1) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NAS VIAS RURAIS (art. 61, § 1º, inciso II)
  - 12.3) VELOCIDADE MÍNIMA (tanto em vias urbanas quanto rurais)
- 13) PROVAS OU COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

**OBS:** A divisão acima foi feita para fins didáticos, agrupando temas comuns.

Após essa breve introdução, vamos ao que interessa.

## 1) NORMAS DE CIRCULAÇÃO MAIS ABRANGENTES

Neste primeiro momento, iremos discorrer sobre normas que, além de falar sobre segurança no trânsito, trazem regras de prudência e cautela de uma forma mais geral.

Diz o artigo 26 do CTB que os usuários das vias terrestres devem **ABSTER-SE** de:

- todo ato que possa **constituir perigo ou obstáculo** para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais;
- **causar danos** a propriedades públicas ou privadas;
- **obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso**, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela **criando qualquer outro obstáculo**.

Em seguida, temos algumas medidas preventivas, relacionadas aos equipamentos de uso obrigatório e combustível, que deverão ser observadas pelos condutores **ANTES** de colocar o veículo em circulação nas vias públicas:

*Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá **verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.***

Já **DURANTE** a circulação, as recomendações são referentes principalmente ao domínio do veículo:

*Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter **domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.***

Diferente do que acontece na Inglaterra, a circulação de veículos no Brasil ocorre pelo lado **DIREITO** da via, mas não se trata de uma regra absoluta, que não admite exceções. Estando a via devidamente sinalizada, a circulação poderá ocorrer pelo lado esquerdo também.

*Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:*

*I - a circulação far-se-á pelo **lado direito da via**, **admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas**;*

O condutor deverá sempre prestar atenção nas distâncias de segurança lateral e frontal, não somente em relação ao seu e os demais veículos, mas também em relação ao bordo da pista:

*Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:  
(...)*

*II - o condutor **deverá guardar distância de segurança lateral e frontal** entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, **considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas**;*



### Fique ligado!

Essas distâncias citadas acima não foram definidas no próprio dispositivo, mas o artigo 201 do CTB diz que o condutor deverá guardar distância **LATERAL** de pelo menos 1,5 m (um metro e meio) ao passar ou ultrapassar bicicletas

*Art. 201. Deixar de guardar a **distância lateral** de **um metro e cinquenta centímetros** ao passar ou ultrapassar bicicleta:*

*Infração - média;*

*Penalidade - multa.*

Continuando, quando o condutor for frear o veículo, deverá tomar cuidado e fazer de modo suave. O CTB permite que essa ação ocorra de forma **BRUSCA**, mas unicamente se for por **RAZÕES DE SEGURANÇA**, como, por exemplo, para evitar acidentes:

*Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, **salvo por razões de segurança**.*

Seguindo a linha de segurança e precaução na condução do veículo, temos algumas regrinhas que o condutor deverá respeitar **AO REGULAR A VELOCIDADE** (artigo 43). Veja quais são:

| AO REGULAR A VELOCIDADE, O CONDUTOR DEVERÁ: |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| observar:                                   | as condições físicas da <b>VIA</b> , do <b>VEÍCULO</b> e da <b>CARGA</b> |
|                                             | as condições <b>METEREOLÓGICAS</b>                                       |
|                                             | a <b>INTENSIDADE</b> do trânsito                                         |

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obedecer aos limites <b>MÁXIMOS</b> de velocidade estabelecidos para a via                                                                                                                                     |
| não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação <b>SEM CAUSA JUSTIFICADA</b> , transitando a uma velocidade anormalmente reduzida                                                               |
| sempre que quiser <b>diminuir a velocidade</b> de seu veículo deverá antes <b>certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente</b> |
| indicar, <b>de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida</b> , a manobra de <b>redução de velocidade</b>                                                                               |

No que diz respeito ao uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias, diz o CTB:

*Art. 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias **obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.***

O dispositivo acima não merece maiores esclarecimentos.

Já sobre os condomínios constituídos por unidades autônomas:

*Art. 51. Nas vias internas pertencentes a **condomínios** constituídos por unidades autônomas, **a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.***

Os pontos mais importantes aqui são:

- Implantação e manutenção da sinalização por parte do **CONDOMÍNIO**; e
- Necessidade de aprovação dos projetos pelo **órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.**

Agora conheceremos um dispositivo adorado pelas Bancas, que passou por recente atualização (Lei nº 14.071/2020):

*Art. 64. As crianças com **idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura** devem ser transportadas nos **bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura**, **salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo Contran.***

*Parágrafo único. O Contran disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo.*

Esquematizando, temos o seguinte:

| CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A 10 (DEZ) ANOS DE IDADE |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTURA                                              | SITUAÇÃO                                                                                                       |
| <b>MENOR QUE 1,45m</b>                              | transportadas nos bancos <b>TRASEIROS</b> , em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura |
|                                                     | <b>salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo Contran</b>                 |
| <b>IGUAL OU MAIOR QUE 1,45m</b>                     | É exigido apenas o <b>CINTO DE SEGURANÇA</b>                                                                   |
|                                                     | Poderá ser transportada também no banco <b>DIANTEIRO</b>                                                       |

O quesito principal continua sendo a idade, e, mesmo com a alteração do texto legal, entende-se que a criança maior de 10 anos pode ser transportada no banco dianteiro, com cinto de segurança, independentemente de sua altura.

Apenas por curiosidade, a Resolução CONTRAN que cuida do tema atualmente é a nº 819/2021.

Ainda na linha de cinto de segurança, temos agora uma regra geral, mas que também admite exceções: o uso do **CINTO DE SEGURANÇA** é **OBRIGATÓRIO** tanto para o **condutor** quanto para os **passageiros** em todas as vias do território nacional:

Art. 65. É **obrigatório o uso do cinto de segurança** para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, **salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.**

Fechando este primeiro tópico da aula, trazemos o § 2º do artigo 29:

Art. 29, § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em **ordem decrescente**, os **veículos de maior porte** serão sempre responsáveis pela segurança dos **menores**, os **motorizados** pelos **não motorizados** e, juntos, pela incolumidade dos **pedestres**.

Vamos a alguns exemplos para facilitar o entendimento:

Veículos de **MAIOR PORTE** responsáveis pela segurança dos **MENORES**:

- Um caminhão será responsável pela segurança de um carro.
- Um carro será responsável pela segurança de uma motocicleta.

Veículos **MOTORIZADO** responsáveis pela segurança dos **NÃO MOTORIZADOS**:

- Um ônibus será responsável pela segurança de uma pessoa conduzindo uma bicicleta.
- Um carro ou uma motocicleta será responsável pela segurança de uma pessoa conduzindo um patinete.



**Importante!**

Em qualquer caso (veículos maiores ou menores e motorizados ou não), **TODOS** são responsáveis pela incolumidade dos **PEDESTRES**.

## 2) PREFERÊNCIA E PRIORIDADE DE PASSAGEM

Antes de ver quais são as regras de preferência e prioridade de passagem, é interessante entender a diferença entre os dois termos. O site "autoescolinaonline.net" sintetizou bem esses conceitos:

(...) o termo **PREFERÊNCIA** é usado sempre que se está na **iminência de colisão entre dois ou mais veículos em que a sinalização de trânsito, por si só, não é suficiente para determinar aquele que deve aguardar ou avançar.**

Já o termo **PRIORIDADE** é aplicado àquelas circunstâncias em que **veículos em efetiva prestação de serviço de urgência necessitam de prerrogativas que, por motivo de força maior, lhes garantam a passagem prioritária sobre outros veículos, independentemente das regras de preferência.**

Na prática, os veículos investidos do conceito de PRIORIDADE vão passar primeiro em relação aqueles que NÃO estão em serviço de urgência. Mas, contudo, não devemos misturar os conceitos de PREFERÊNCIA e PRIORIDADE, pois, tecnicamente é errado dizer que um veículo em prestação de serviço de urgência, ainda que adequadamente sinalizado com dispositivos luminosos e sonoros, detém preferência sobre os demais.

Fique tranquilo, pois as Bancas não costumam cobrar essa distinção. Trouxemos aqui apenas para que fiquem claros os conceitos, beleza?

## 2.1) PREFERÊNCIA DE PASSAGEM

A primeira regra de preferência a ser observada é a dos veículos que se deslocam sobre trilhos:

Art. 29, XII - os **veículos que se deslocam sobre trilhos** terão **preferência** de passagem **sobre os demais**, respeitadas as normas de circulação.

Mas não sendo esse o caso, temos o seguinte: em regra, é a sinalização que define as preferências de passagem. Mas o CTB traz algumas exceções, que, como esperado, costumam ser bastante cobradas em provas.

Vejamos:

**1) No caso de veículos que estejam transitando por fluxos que se cruzem, ao se aproximarem de local NÃO SINALIZADO, a preferência de passagem respeitará um dos 3 (três) critérios abaixo:**

**a) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, AQUELE QUE ESTIVER CIRCULANDO POR ELA.**

Aqui o legislador usou o critério de "pavimentação" para estabelecer a preferência. Veja as definições de estrada e rodovia, de acordo com o Anexo I do CTB:

ESTRADA - via rural **não pavimentada**.  
RODOVIA - via rural **pavimentada**.

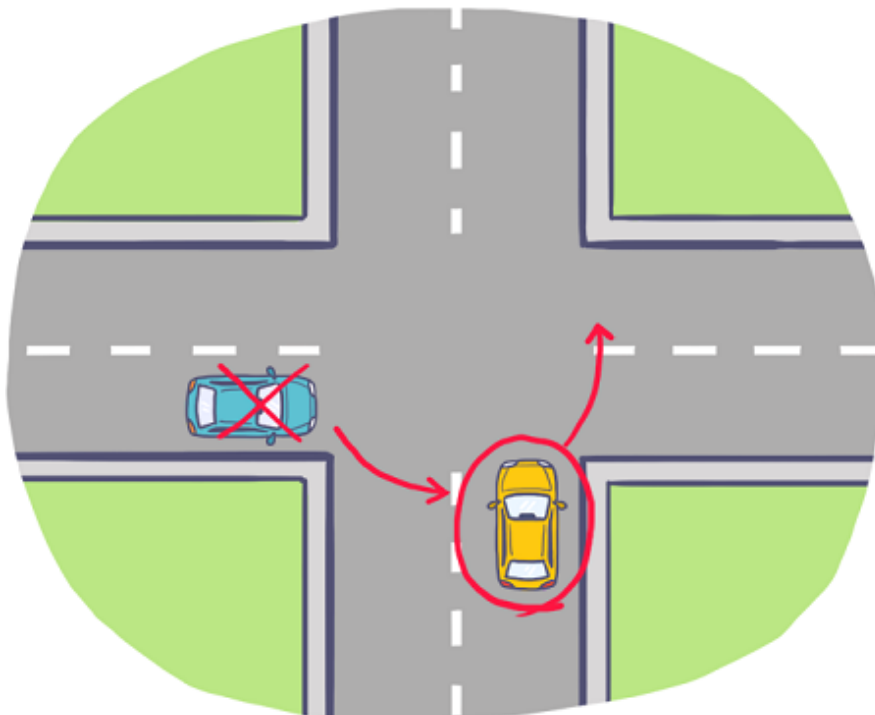
Conforme veremos mais adiante, em regra as velocidades máximas permitidas nas rodovias são maiores do que as permitidas nas estradas. Dizendo em outras palavras, é mais prudente a preferência ser dada ao veículo que esteja em maior velocidade, já que manobras em alta velocidade são mais perigosas do que as realizadas em baixa velocidade.

**b) No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;**

Aqui a regra é absoluta: quem estiver circulando pela rotatória sempre terá a preferência de passagem.

**c) Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;**

Essa situação é mais fácil ilustrar com uma imagem:



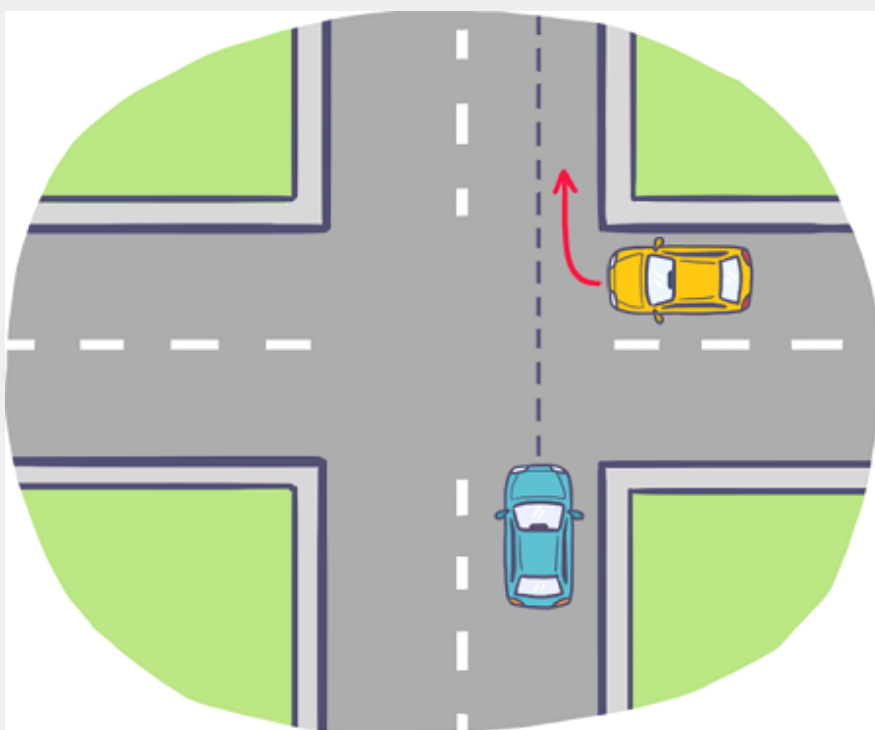
Fonte: [aprovadetrans.com.br](http://aprovadetrans.com.br)

Conforme podemos ver, não havendo sinalização, a preferência será do veículo **amarelo**, que está à direita do veículo azul.



### Curiosidade!

Se não houver sinalização, a preferência permanece sendo do veículo **amarelo** mesmo se ele mudar de via ou de direção:



## II) Pista de rolamento que comporta várias faixas de circulação no mesmo sentido

Nesse caso deverá observado o seguinte:

Art. 29, IV - **quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade;**

Lembrando: isso não significa que os veículos mais lentos e de maior porte não possam transitar pela faixa da esquerda nem que os veículos de maior velocidade não possam transitar pela faixa da direita. Em uma pista dupla, um ônibus que queira ultrapassar um caminhão que esteja em velocidade mais baixa pode utilizar a faixa da esquerda tranquilamente, desde que respeitadas as demais normas de circulação.

## III) Trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos

Veja o que dispõe o inciso V do artigo 29:

Art. 29, V - o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, **só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento;**

Aqui fica implícito que a preferência será dos **pedestres**, por questão de segurança e até pelo motivo de que os veículos não podem transitar por esses locais, a não ser nas situações descritas.

## IV) Ingresso em via, procedente de um lote lindeiro a essa via:

Nesse caso a preferência será dos **VEÍCULOS** e **PEDESTRES** que por ela estejam transitando:

Art. 36. O condutor que for **ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.**

## 2.2) PRIORIDADE DE PASSAGEM E GOZO DE LIVRE ESTACIONAMENTO E PARADA

### 2.2.1) PRIORIDADE DE PASSAGEM DE VEÍCULOS PRECEDIDOS DE BATEDORES

A primeira prioridade que trazemos é a dos veículos **PRECEDIDOS DE BATEDORES:**

Art. 29, VI - os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação;

Os veículos batedores são utilizados em situações excepcionais, como em transporte de cargas em dimensões maiores do que as permitidas ou em deslocamento de autoridades altamente importantes (como, por exemplo, o Presidente da República).



Fontes: [tranpes.com.br](http://tranpes.com.br) e [caminhos-e-carretas.com](http://caminhos-e-carretas.com)

**OBS:** Os veículos batedores não são necessariamente carros, ok? Podemos ter outros veículos realizando essa função, como, por exemplo, motocicletas, como as que ajudaram a realizar essa função no transporte da Seleção do Equador em 2019, em razão da Copa América daquele ano.



Fonte: [www.mg.superesportes.com.br](http://www.mg.superesportes.com.br)

## 2.2.2) LIVRE ESTACIONAMENTO E PARADA DE VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Quanto aos veículos prestadores de serviços de utilidade pública, temos o seguinte:

*Art. 29, VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, **gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço**, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN;*

Repare que estes veículos só gozam de livre parada e estacionamento **APENAS** quando em **ATENDIMENTO** na via e **DESDE QUE** devidamente **SINALIZADOS**.



**Fique ligado!**

Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública **NÃO gozam de prioridade de passagem**, somente de livre estacionamento e parada.

Veja alguns exemplos contidos na Resolução CONTRAN nº 268/2008:

Art. 3º, § 1º Para os efeitos deste artigo, são considerados veículos prestadores de serviço de utilidade pública:

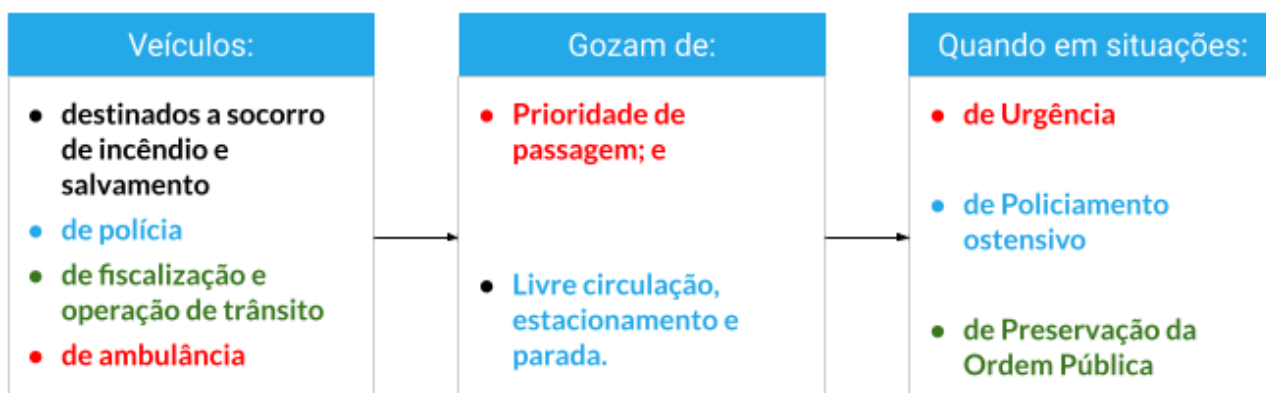
- I - os destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de água e esgotos, de gás combustível canalizado e de comunicações;
- II - os que se destinam à conservação, manutenção e sinalização viária, quando a serviço de órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário;
- III - os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública;
- IV - os veículos especiais destinados ao transporte de valores;
- V - os veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em órgão rodoviário para tal finalidade;
- VI - os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da Administração Pública.

### 2.2.3) PRIORIDADE DE PASSAGEM E GOZO DE LIVRE CIRCULAÇÃO, ESTACIONAMENTO E PARADA DOS VEÍCULOS DESTINADO A SOCORRO DE INCÊNDIO E SALVAMENTO, DE POLÍCIA, DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO E DE AMBULÂNCIAS

O dispositivo que trata do tema sofreu algumas alterações através da Lei nº 14.071/2020. Veja como ficou:

Art. 29, VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições: *(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

Podemos esquematizar da seguinte maneira:



Portanto, podemos concluir que essas prerrogativas não são irrestritas, pois, se não forem respeitadas as disposições acima, não há o que se falar em prioridade de passagem e livre circulação, estacionamento e parada.

Seguindo:

a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, **todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;** *(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

b) os **pedestres**, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, **deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local;** *(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

O objetivo aqui é claro: deixar o fluxo livre para os destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias conseguirem quanto antes anteder as demandas em que o tempo é crucial.

Na alínea "C", temos o seguinte:

*c) o uso de dispositivos de **alarme sonoro** e de **iluminação vermelha intermitente** só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;*

Ou seja, em condições normais, que não sejam de urgência, os dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente deverão estar desligados.

A alínea "D" nos diz o seguinte: mesmo tendo prioridade de passagem, os veículos deverão tomar cuidados mínimos ao exercê-la:

*d) a **prioridade de passagem na via e no cruzamento** deverá se dar com **velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança**, obedecidas as demais normas deste Código;*

Fica claro que não existe prioridade de passagem com caráter absoluto. A pessoa que está conduzindo não pode simplesmente ir dirigindo sem tomar as devidas precauções.

Agora vamos ver duas regrinhas novas trazidas pela Lei nº 14.071/2020:

*e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

*f) a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

**Guarde bem 1:** para ter as prerrogativas de **LIVRE CIRCULAÇÃO E PARADA**, os veículos deverão estar com ambos os equipamentos acionados (**ALARME SONORO** e **ILUMINAÇÃO INTERMITENTE**). Ou seja, não basta acionar apenas um!

**Guarde bem 2:** para ter as prerrogativas de **LIVRE ESTACIONAMENTO**, os veículos deverão estar apenas com o dispositivo **ILUMINAÇÃO INTERMITENTE** ligado.



**Importante!**

Com o advento da Lei nº 14.071/2020, **não há mais a obrigatoriedade** da iluminação intermitente ser da cor **VERMELHA**.

Juntando algumas informações dos itens 2.2.1 a 2.2.3, temos o seguinte quadro:

| Veículos                                                                                                              | Prioridade de Passagem | Livre Parada e Estacionamento | Livre Circulação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| - Precedidos de Batedores                                                                                             | <b>SIM</b>             | <b>NÃO</b>                    | <b>NÃO</b>       |
| - Prestadores de Serviços de Utilidade Pública, quando em atendimento na via                                          | <b>NÃO</b>             | <b>SIM</b>                    | <b>NÃO</b>       |
| - De Socorro de Incêndio e Salvamento;<br>- De Polícia;<br>- De Fiscalização e Operação de Trânsito;<br>- Ambulâncias | <b>SIM</b>             | <b>SIM</b>                    | <b>SIM</b>       |

Terminando esta parte, temos dois parágrafos incluídos pela Lei nº 14.071/2020. Veja:

Art. 29 (...)

§ 3º Compete ao **Contran** regulamentar os dispositivos de **alarme sonoro e iluminação intermitente** previstos no inciso VII do caput deste artigo. *(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

§ 4º **Em situações especiais**, ato da **autoridade máxima federal de segurança pública** poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso VII do caput deste artigo **aos veículos oficiais descaracterizados**. *(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

O § 3º não precisa de maiores detalhes.

Já o § 4º traz algumas informações importantes. Todas essas regrinhas que vimos agora no item 2.2 podem ser aplicadas a veículos **OFICIAIS DESCARACTERIZADOS**, desde que:

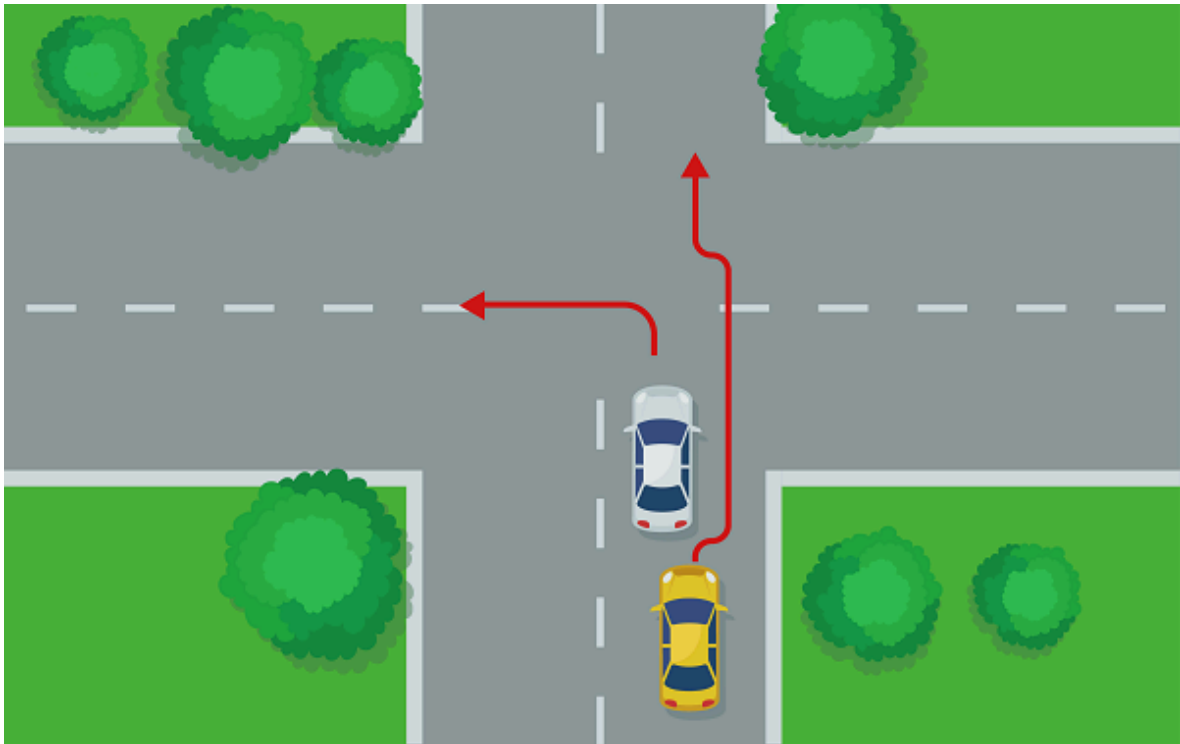
- ocorra em situações **EXCEPCIONAIS**; e
- seja autorizado por ato da **AUTORIDADE MÁXIMA FEDERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**.

Agora vamos às normas de ultrapassagem.

### 3) NORMAS DE ULTRAPASSAGEM

Em geral, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela **ESQUERDA**, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código.

Em apenas um caso a ultrapassagem poderá ser realizada pela **DIREITA**: **quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda** (conforme a imagem abaixo):



Fonte: doutormultas.com.br

### 3.1) CUIDADOS PARA SE TOMAR ANTES DE EFETUAR UMA ULTRAPASSAGEM

O CTB dispõe que, **ANTES DE EFETUAR** uma ultrapassagem, o condutor deverá se certificar de 3 (condições):

1. nenhum condutor que venha atrás **haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;**
2. quem o precede na mesma faixa de trânsito **não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;**
3. a faixa de trânsito que vai tomar **esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;**

### 3.2) CUIDADOS PARA SE TOMAR AO EFETUAR A ULTRAPASSAGEM

Já quando o condutor for **EFETUAR A ULTRAPASSAGEM**, deverá observar o seguinte:

1. **INDICAR com antecedência a manobra pretendida**, acionando a **luz indicadora de direção do veículo** ou **por meio de gesto convencional de braço;**
2. **AFASTAR-SE do usuário ou usuários aos quais ultrapassa**, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;
3. **RETOMAR, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem**, acionando a **luz indicadora de direção do veículo** ou **fazendo gesto convencional de braço**, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;

O CTB dispõe que as regras 1 e 2 dos subitens 3.1 e 3.2 aplicam-se à **TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS**, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita. Veja que diz o Anexo I sobre o conceito de "transposição de faixas:

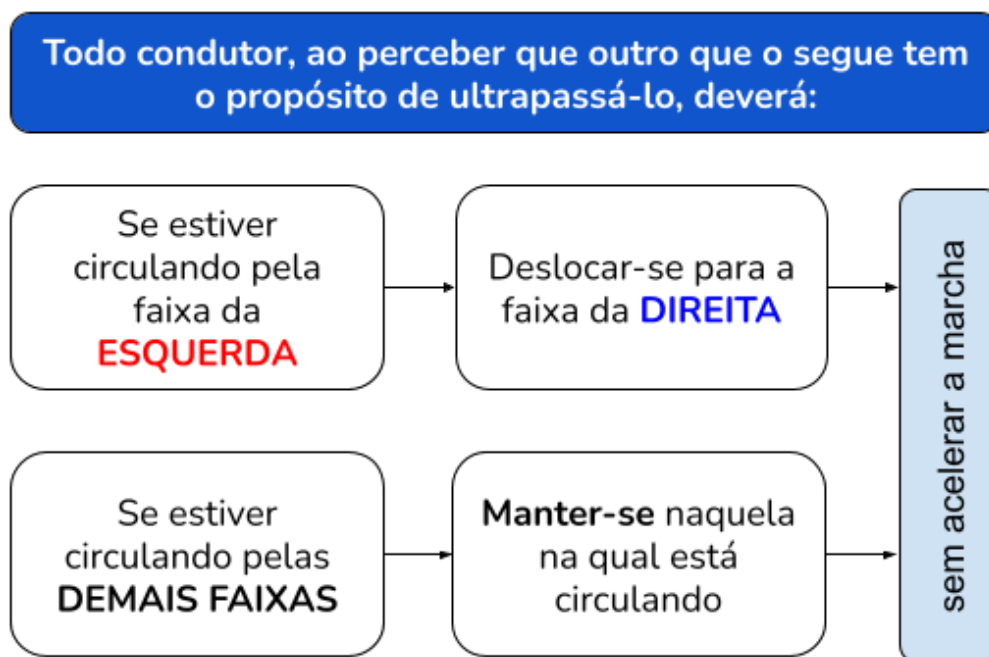
*TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS - passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra.*

Abaixo segue um quadro compilando as informações dadas até agora:

| <b>ANTES DE EFETUAR uma ultrapassagem, o condutor deverá se certificar de 3 (condições):</b>                                                                              | <b>Quando o condutor for EFETUAR A ULTRAPASSAGEM, deverá observar o seguinte:</b>                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;                                                                                          | a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;                                                                                                                                 |
| b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;                                                                    | b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;                                                                                                                                                    |
| <b>OBS:</b> As condições citadas acima aplicam-se à <b>TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS</b> , que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário; | c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou; |

### 3.3) CUIDADOS PARA SE TOMAR AO PERCEBER QUE OUTRO QUE O SEGUIE TEM O PROPÓSITO DE ULTRAPASSÁ-LO:

Os cuidados a serem tomados serão os seguintes:



Diz ainda o CTB que os veículos mais lentos, **QUANDO EM FILA**, deverão manter distância **SUFICIENTE ENTRE SI** para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.

### 3.4) PROIBIÇÕES DE ULTRAPASSAGEM

Existem certas condições em que é **PROIBIDA** a ultrapassagem de veículos:

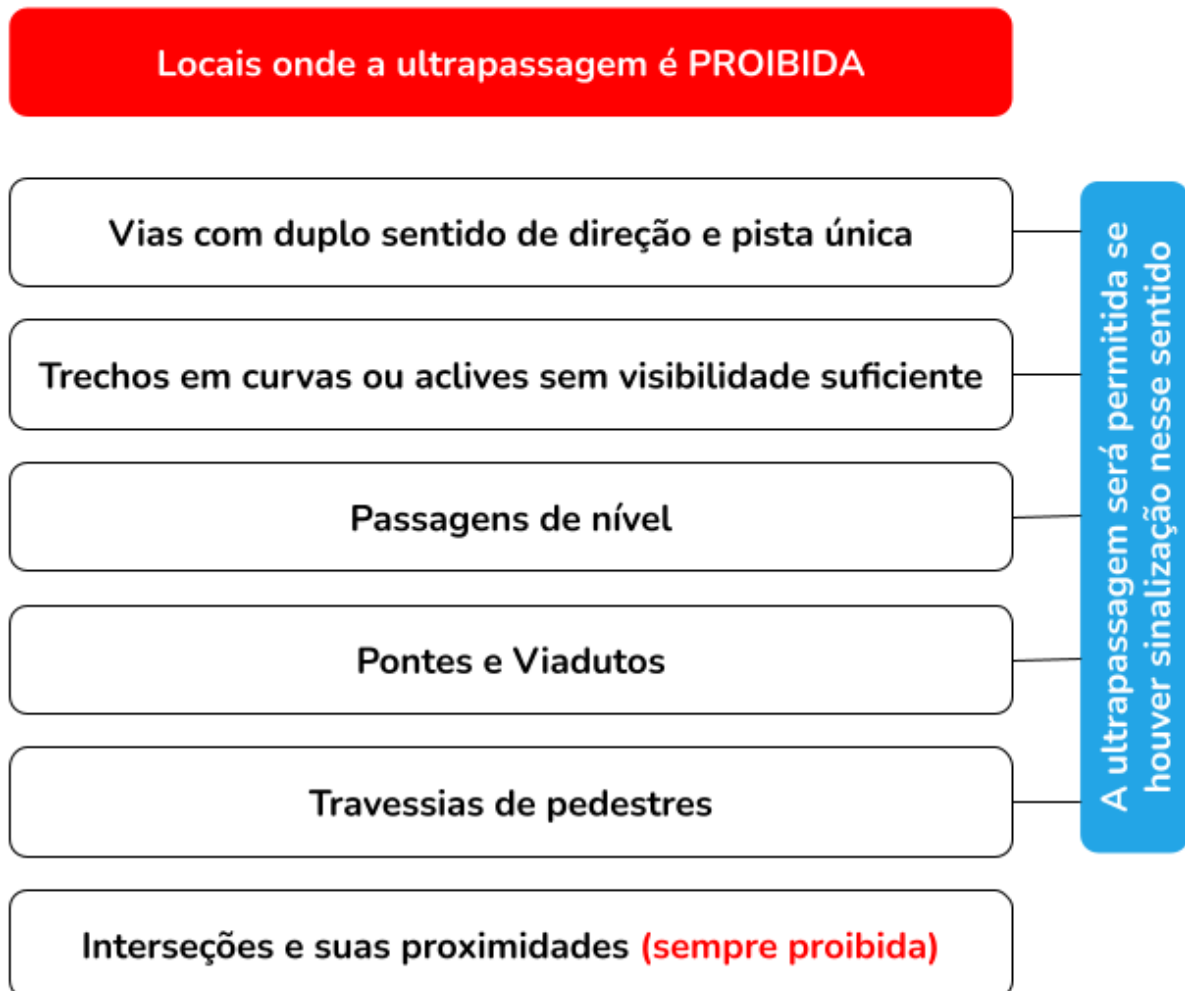
1. em vias com duplo sentido de direção e pista única;
2. nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente;
3. nas passagens de nível;
4. nas pontes e viadutos;

5. nas travessias de pedestres
6. nas interseções e suas proximidades

Mas cabe ressaltar que no casos citados nos itens 1 a 5 poderá ser **PERMITIDA** a ultrapassagem, **DESDE QUE HAJA SINALIZAÇÃO NESSE SENTIDO**.

Ou seja, nas interseções e suas proximidades a ultrapassagem sempre será **PROIBIDA**.

Segue um esqueminha compilando as informações citadas:



### 3.5) ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO QUE ESTEJA PARADO

Quanto à ultrapassagem de veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, o legislador exigiu mais atenção e cuidado por parte de quem vai ultrapassar. A lógica é um tanto quanto óbvia, haja vista o risco de segurança envolvido e o potencial de atingir mais pessoas.

*Art. 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um **veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros**, **deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres.***

## 4) MANOBRAS E CONVERSÕES

Seguindo sempre a linha de "segurança no trânsito", o CTB diz que, antes de realizar manobras, o condutor deverá tomar certas precauções:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá **certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.**

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um **deslocamento lateral**, o condutor deverá **indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.**

Segundo o CTB, o deslocamento lateral pode ser entendido como:

- **Transposição de faixas**
- Movimentos de **conversão à direita e à esquerda**; e
- **Retornos.**

Quanto à conversão à esquerda e a operação de retorno nas vias providas de **ACOSTAMENTO**, temos o seguinte:

Art. 37. **Nas vias providas de acostamento**, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, **o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.**

Ou seja:

**Regra geral:** a conversão à esquerda e a operação de retorno ocorrem nos locais apropriados.

**Exceção:** não existindo tais locais, o condutor deverá aguardar no **ACOSTAMENTO À DIREITA**. Veja a figura abaixo:



Agora veremos normas referentes à entrada em **OUTRA VIA** ou em **LOTES LINDEIROS**:

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

**I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;**



Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

**II - ao sair da via pelo lado esquerdo,...**

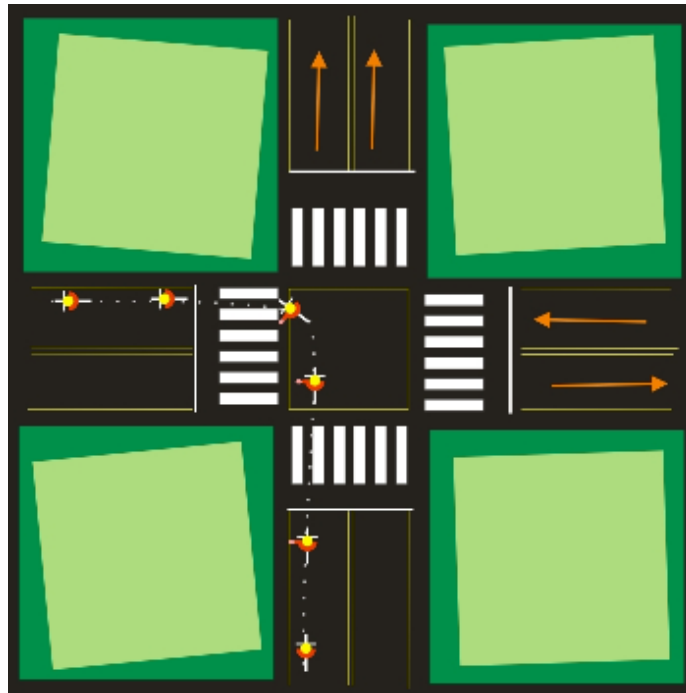
**...aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos,...**



Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

**II - ao sair da via pelo lado esquerdo,...**

**...ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.**



Lembrando que deverão ser observadas as preferências de passagem durante a manobra de mudança de direção:

*Art. 38, Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá **ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.***

Quanto à operação de **RETORNO**, esta deverá ser feita nos locais para isto determinados:

- quer por meio de **SINALIZAÇÃO**;
- quer pela existência de **LOCAIS APROPRIADOS**;
- ou, ainda, em outros locais que ofereçam **CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E FLUIDEZ**.

Ressaltando que o condutor deverá sempre observar as características:

- da **VIA**;
- do **VEÍCULO**;
- das **CONDIÇÕES METEROLÓGICAS**;
- e da **MOVIMENTAÇÃO DE PEDESTRES E CICLITAS**.

Já o artigo 44 reforça, novamente, o tema "segurança no trânsito", exigindo maior prudência em cruzamentos, haja vista a maior chance de acontecer acidentes:

*Art. 44. **Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento**, o condutor do veículo deve demonstrar **prudência especial**, transitando em **velocidade moderada**, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.*

Quanto aos **SEMÁFOROS**, temos o seguinte:

*Art. 45. **Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção** se houver **possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal.***

Falando em português do dia a dia, se o sinal "abrir" e você ver que existe uma chance de não concluir a passagem, não avance! Vai dar ruim!

Se você já dirigiu na cidade de São Paulo (ou outra cidade grande), sabe bem o que é isso, principalmente quando chove (rsrsrs).

Ainda sobre o tema "semáforos", agora iremos ver uma inovação da Lei nº 14.071/2020:

*Art. 44-A. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os arts. 44, 45 e 70 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

**Guarde bem:** mesmo que condutor observe as medidas previstas nos artigos 44, 45 e 70, ele só poderá realizar essa conversão se houver **SINALIZAÇÃO INDICATIVA**, ou seja, não é em qualquer semáforo vermelho que essa manobra poderá ser realizada.

## 5) NORMAS DE ESTACIONAMENTO E PARADA

Antes de vermos os dispositivos que tratam do tema, segue a definição de "estacionamento" e "parada":

**ESTACIONAMENTO** - imobilização de veículos por **tempo superior ao necessário** para embarque ou desembarque de passageiros.

**PARADA** - imobilização do veículo com a finalidade e pelo **tempo estritamente necessário** para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.

Começemos, então, pelo artigo 46:

*Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.*

A Resolução que trata do tema acima é a nº 36/1998, informando que, além de acionar o pisca-alerta, o condutor deverá colocar o triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo.

Continuando, o CTB dispõe que é **permitida a parada** em locais em que o estacionamento na via seja proibido, seguindo as condições do artigo 47:

*Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.*

É importante ressaltar que a **OPERAÇÃO DE CARGA OU DESCARGA** é considerada **ESTACIONAMENTO**:

*Art. 47, Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento.*

Seguindo:

Art. 48. **Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos**, o veículo deverá ser **posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio)**, admitidas as exceções devidamente sinalizadas.

**Exemplo dessa exceção:** desde que sinalizado, pode ser permitido estacionamento oblíquo ou perpendicular:



Fonte: [aprovadetrans.com.br](http://aprovadetrans.com.br)

Já o § 1º do artigo 48 traz o seguinte:

Art. 48, § 1º **Nas vias providas de acostamento**, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados **fora da pista de rolamento**.

O que o legislador quis dizer aqui? Os veículos parados, estacionados ou em operação de carga e descarga devem utilizar o **ACOSTAMENTO**, sempre que a via for provida de um. Só para ficar mais claro, veja a definição de acostamento contida no Anexo I do CTB:

**ACOSTAMENTO** - parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.

Fica mais fácil perceber que essas ações exigem um motivo de força maior. O condutor não pode simplesmente parar ou estacionar o carro no acostamento se não houver algo que justifique essa conduta, sendo que o desrespeito dessas regras configuram infração de trânsito.

Indo para o próximo dispositivo, temos o § 2º do artigo 48:

Art. 48, § 2º O estacionamento dos veículos **motorizados de duas rodas** será feito em posição **perpendicular** à guia da calçada (meio-fio) e junto a ela, **salvo quando houver sinalização que determine outra condição**.

Diferente do que acontece com os veículos motorizados de 4 rodas, os de 2 rodas em regra deverão estacionar **PERPENDICULARMENTE** à guia da calçada:



Fonte: saladetransito.com

Segundo o § 3º do artigo 48:

Art. 48, § 3º O estacionamento dos veículos **sem abandono do condutor** poderá ser feito **somente nos locais previstos neste Código ou naqueles regulamentados por sinalização específica.**

Não pense que estacionar o carro sem sair dele pode acontecer em qualquer local. O CTB dispõe que, mesmo nesse caso, o estacionamento só poderá ocorrer nos locais previsto no Código ou naqueles regulamentados por sinalização específica.

Para fechar o presente tópico, temos o artigo 49:

Art. 49. O condutor e os passageiros **não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.**

Parágrafo único. O **embarque** e o **desembarque** devem ocorrer **sempre do lado da calçada, exceto para o condutor.**

O caput traz a necessidade de agir com cautela e precaução no momento em que o condutor e os passageiros forem sair do carro.

Já o parágrafo único diz que o embarque e desembarque devem ocorrer:

- **CONDUTOR:** pelo lado **ESQUERDO** do veículo.
- **DEMAIS PASSAGEIROS:** pelo lado **DIREITO** (ou seja, sempre pelo lado da **CALÇADA**).

## 6) USO DE LUZES EM VEÍCULO

A seguir, veremos as regras estabelecidas pelo CTB a respeito da utilização de luzes em veículos.

### 6.1) LUZ BAIXA

O dispositivo que trata desse assunto passou por recente alteração, através da Lei nº 14.071/2020, ficando da seguinte maneira:

O condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa:

- À **NOITE**;

- mesmo durante o **DIA**, em **TÚNEIS (providos ou não de iluminação)**
- sob **CHUVA**, **NEBLINA** ou **CERRAÇÃO**;
- **mesmo durante o dia**, quando circularem em **faixas ou pistas a eles destinadas**, em relação aos **veículos de transporte coletivo de passageiros** (por exemplo, nos corredores de ônibus)
- **durante o dia e a noite**, no caso de **motocicletas, motonetas e ciclomotores**
- quando os veículos **não dispuserem de luzes de rodagem diurna**, nas rodovias de **pista SIMPLES** situadas **fora dos perímetros urbanos**, **mesmo durante o dia**.

Quanto a essa última regrinha, incluída pela Lei nº **14.071/2020**, cabe ressaltar o seguinte:

Segundo o site "autopapo.uol.com.br" (clique [aqui \(https://autopapo.uol.com.br/noticia/drl-saiba-o-que-e/\)](https://autopapo.uol.com.br/noticia/drl-saiba-o-que-e/)), as Luzes de Rodagem Diurna (LRD) "têm a função de deixar o carro visível durante o dia sem que o motorista precise usar o farol baixo".



Fonte: [autoesporte.globo.com](https://autoesporte.globo.com)

Podemos dizer o seguinte:

**O veículo possui LRD?**

**SIM.** Então ele poderá circular em rodovia de pista **SIMPLES** **fora do perímetros urbanos**, **DURANTE O DIA**, **sem utilizar a luz baixa**.

ou

**NÃO.** Então ele deverá utilizar a **LUZ BAIXA** em rodovia de pista **SIMPLES** **fora do perímetros urbanos**, **mesmo durante o dia**.

Veja que, **independentemente do veículo ter ou não LRD**, em rodovias de pista **DUPLA** **não é exigida** a utilização de luz baixa durante o dia.

## 6.2) LUZ ALTA

### 6.2.1) DE FORMA CONTÍNUA (regra dos 3 NÃOS)

Art. 40, II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo:

Podemos dizer que a utilização de luz alta, de forma contínua, só poderá ocorrer se observadas as seguintes circunstâncias:

- a via **NÃO** ser iluminada;
- **NÃO** estar cruzando com outro veículo;
- **NÃO** estar seguindo outro veículo;

### 6.2.2) DE FORMA INTERMITENTE COM A LUZ BAIXA:

A troca de luz baixa e alta de forma intermitente tem o objetivo de **ADVERTIR OUTROS MOTORISTAS**, só podendo ser utilizada em 2 hipóteses:

- indicar a **INTENÇÃO DE ULTRAPASSAR** o veículo que segue à **FRENTE**;
- indicar a **EXISTÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA** para os veículos que circulam no sentido **CONTRÁRIO**;

Veja bem, não é permitido utilizar a troca de luz baixa e alta de forma intermitente para avisar condutores de veículos que seguem em sentido contrário que há fiscalização/bloqueio à frente (rsrsrs).

### 6.3) PISCA-ALERTA

A utilização do pisca-alerta somente poderá ocorrer nas seguintes circunstâncias:



Reforçando: em nenhuma outra circunstância, que não seja as 2 (duas) apresentadas acima, o condutor deverá fazer o uso do pisca-alerta.

### 6.5) LUZ DE PLACA

Quanto à utilização de luz placa, o CTB dispõe a sua obrigatoriedade apenas quando estiver de **noite** e o veículo estiver em **circulação**.

*VI - durante a **noite**, em **circulação**, o condutor manterá acesa a **luz de placa**;*

### 6.6) LUZ DE POSIÇÃO

Conforme o Anexo I, a definição de luz de posição é a seguinte:

*LUZ DE POSIÇÃO (lanterna) - luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo.*

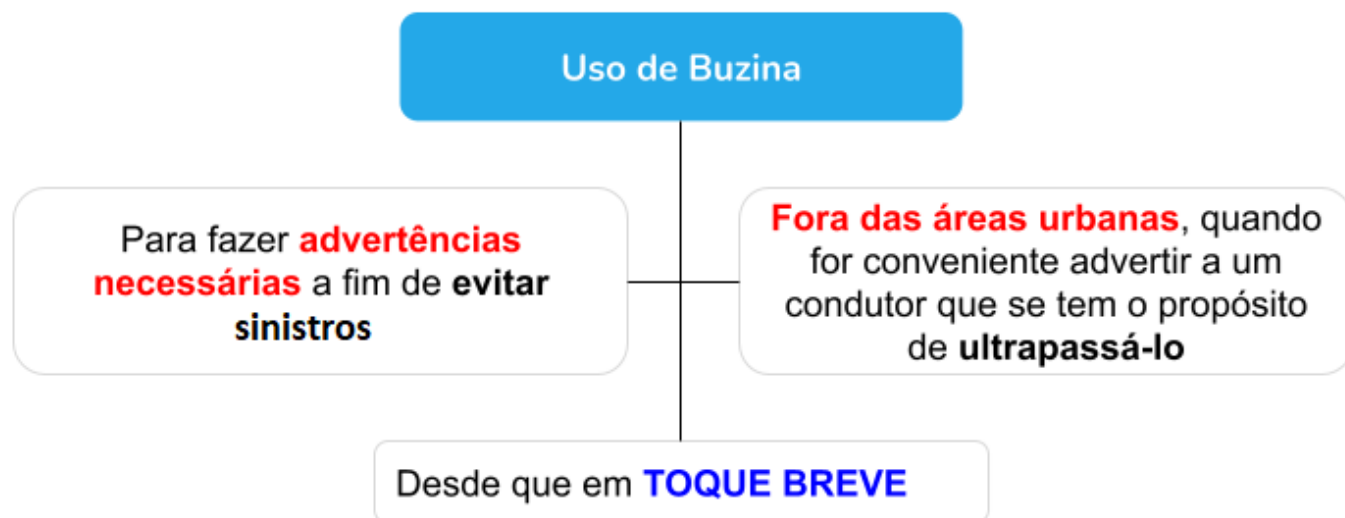
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que será obrigatório o condutor manter acesas as luzes de posição quando o veículo:

- estiver **PARADO**

- para fins de **EMBARQUE** e **DESEMBARQUE** de passageiros
- e **CARGA** ou **DESCARGA** de mercadorias.

## 7) USO DE BUZINA

Assim como o pisca-alerta, o CTB só permite a utilização da buzina em 2 (duas) situações:



Apesar de vermos, no dia a dia, diversos condutores utilizarem a buzina para cumprimentar pessoas ou até mesmo para demonstrar irritação com uma ou outra situação, o seu uso somente poderá ocorrer nas situações contidas na imagem acima.

## 8) NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLOMOTORES

Os artigos 54 e 55 do CTB trazem normas que deverão ser obedecidas pelos condutores e passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Veja o quadro abaixo:

| MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLOMOTORES                                             |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condutores só poderão <b>CIRCULAR</b> na via:                                      | Passageiros só poderão ser <b>TRANSPORTADOS</b> :                                                  |
| - <b>utilizando capacete de segurança</b> , com viseira ou óculos protetores       | - <b>utilizando capacete de segurança</b>                                                          |
| - segurando o <b>guidom com as duas mãos</b>                                       | - em <b>carro lateral acoplado aos veículos</b> ou em <b>assento suplementar atrás do condutor</b> |
| - <b>usando vestuário de proteção</b> , de acordo com as especificações do CONTRAN | - <b>usando vestuário de proteção</b> , de acordo com as especificações do CONTRAN                 |

Quanto aos **CICLOMOTORES**, ainda temos o seguinte:

- Deverão ser conduzidos pela **DIREITA** da pista de rolamento,
- **PREFERENCIALMENTE** no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada

É **PROIBIDA** a sua circulação:

- nas vias de **TRÂNSITO RÁPIDO**; e
- sobre **CALÇADAS** das vias urbanas.

Por fim, o parágrafo único do artigo 57 diz:

Art. 57, Parágrafo único. Quando uma via comportar **duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo**, **os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita**.

## 9) NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE BICICLETAS

Segundo o artigo 58 do CTB:

Art. 58. **Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.**

Em regra, a circulação será no mesmo sentido do fluxo da via. Também é importante ressaltar que as bicicletas têm **PREFERÊNCIA** sobre os demais veículos automotores (e não sobre pedestres).

Art. 58, Parágrafo único. **A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.**

Ou seja, a liberação de circulação de bicicletas no **SENTIDO CONTRÁRIO** ao fluxo dos veículos automotores só poderá ocorrer se:

- Houver **autorização** da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via; e
- o trecho tenha **CICLOFAIXA**.

O CTB ainda diz que poderá ser permitida a circulação de bicicletas nos **PASSEIOS**, desde que **autorizado e devidamente sinalizado** pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

## 10) NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL

Art. 52. Os **veículos de tração animal** serão conduzidos pela **direita da pista, junto à guia da calçada (meio-fio) ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada**, devendo seus condutores obedecer, no que couber, às normas de circulação previstas neste Código e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

Portanto, se não houver faixa destinada aos veículos de tração animal, a condução deverá ocorrer:

- pela **DIREITA** da pista; e
- junto à **GUIA DA CALÇADA** (meio-fio) ou **ACOSTAMENTO**.

Esses são os pontos mais importantes deste artigo que não costuma ser tão cobrado.

## 11) NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS

Aqui também temos outro artigo que não costuma cair em provas, bastando uma leitura atenta:

Art. 53. Os **animais isolados ou em grupos só podem circular** nas vias quando **conduzidos por um guia**, observado o seguinte:

I - para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser **divididos em grupos de tamanho moderado** e **separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito**;

II - os animais que circularem pela **pista de rolamento** deverão ser mantidos **junto ao bordo da pista**.

O intuito é um tanto quanto óbvio: preservar a segurança dos animais e das pessoas.

## 12) VIAS ABERTAS À CIRCULAÇÃO

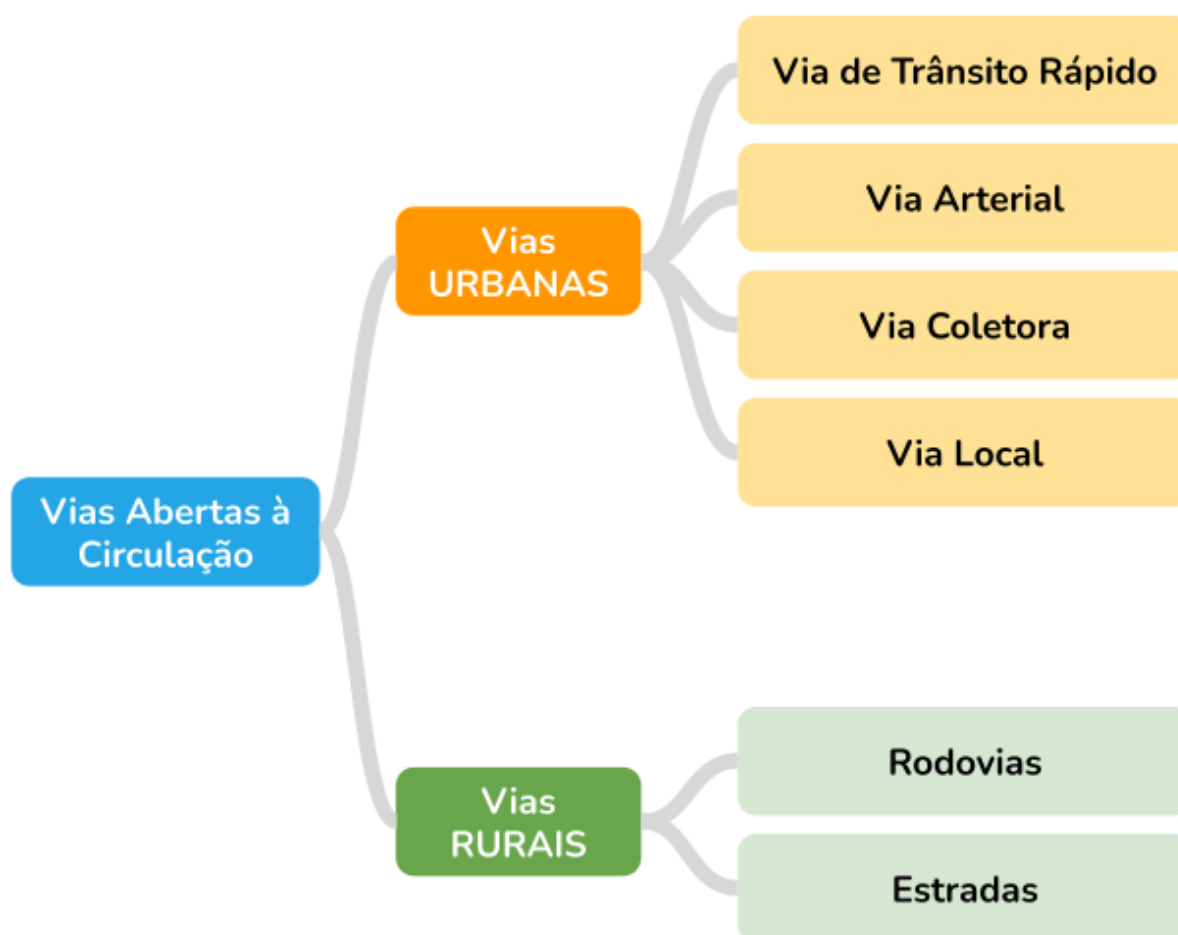


**Fique ligado!**

Recomendamos atenção dobrada no que vem a seguir, pois são pontos que despençam em provas.

### 12.1) CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS

As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, são classificadas da seguinte maneira:



## 12.2) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

A **velocidade MÁXIMA** permitida para a via será indicada por meio sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

Em regra, ela será a estabelecida no CTB, mas a Lei nº 9.503 permite que o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via regulamente, por meio de sinalização, velocidades **superiores ou inferiores as que veremos a seguir**.

Portanto, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima respeitará as seguintes condições:

### 12.2.1) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NAS VIAS URBANAS (art. 61, § 1º, inciso I)

| VIA URBANA              | VELOCIDADE MÁXIMA |
|-------------------------|-------------------|
| vias de trânsito rápido | 80 km/h           |
| vias arteriais          | 60 km/h           |
| vias coletoras          | 40 km/h           |
| vias locais             | 30 km/h           |

### 12.2.1) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NAS VIAS RURAIS (art. 61, § 1º, inciso II)

| VIA RURAL                          | VEÍCULO                                                | VELOCIDADE MÁXIMA |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Rodovia de Pista<br><b>DUPLA</b>   | Automóveis, Camionetas,<br>Caminhonetes e Motocicletas | 110 km/h          |
|                                    | Demais Veículos                                        | 90 km/h           |
| Rodovia de Pista<br><b>SIMPLES</b> | Automóveis, Camionetas,<br>Caminhonetes e Motocicletas | 100 km/h          |
|                                    | Demais Veículos                                        | 90 km/h           |
| <b>ESTRADAS</b>                    | Qualquer veículo                                       | 60 km/h           |

## 12.3) VELOCIDADE MÍNIMA (tanto em vias urbanas quanto rurais)

Neste caso, o CTB dispõe o seguinte:

*Art. 62. A velocidade mínima **não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida**, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via.*

Vejamos alguns exemplos simples para fixar o conteúdo:

- Se a **velocidade máxima** para uma via é de **100 km/h**, portanto sua **velocidade mínima** será de **50 km/h**.
- Se a **velocidade máxima** para uma via é de **110 km/h**, portanto sua **velocidade mínima** será de **55 km/h**.
- Se a **velocidade máxima** para uma via é de **60 km/h**, portanto sua **velocidade mínima** será de **30 km/h**.

E por aí vai...



## Fique ligado!

Se as condições operacionais de trânsito e da via **não estiverem normais**, a velocidade mínima **poderá ser inferior** à metade da velocidade máxima estabelecida. É o caso, por exemplo, de um engarrafamento em uma rodovia, onde tenha acontecido um acidente que tenha fechado uma de suas faixas. Nessa situação não faz sentido exigir que se obedeça à regra acima, pois a segurança dos usuários da via ficaria seriamente comprometida.

### 13) PROVAS OU COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, somente poderão ser realizadas se respeitadas as 5 (cinco) condições a seguir:

1. **Prévia permissão** da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via;
2. **Autorização expressa** da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas;
3. **Caução ou fiança** para cobrir possíveis danos materiais à via;
4. **Contrato de seguro** contra riscos e sinistros em favor de terceiros;
5. **Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais** em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá.

Quanto aos itens 2 e 3 acima, a autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores **MÍNIMOS** da **caução** ou **fiança** e do **contrato de seguro**.

Ufa, finalizamos a aula!

Agora é hora de abrir o caderno do TEC e resolver muuuuuuitas questões.

Conforme já dito no começo da aula, esse é o assunto do CTB mais cobrado em provas, juntamente com a parte de infrações de trânsito.

Bons estudos!!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960